

국립수산물품질관리원예규 제2024-36호

「지식재산권 운영 관리에 관한 지침」(국립수산물품질관리원예규 제2018-8호, 2018. 4. 5.) 중 일부를 다음과 같이 개정 고시합니다.

1. 개정이유

「지식재산권 운영 관리에 관한 지침」은 국립수산물품질관리원(이하 수품원)에 근무하는 공무원이 개발 또는 창작한 지식재산권을 보호·장려하여 공무원의 직무에 관한 연구개발 의욕을 고취시키고, 창출된 지식재산권을 국가승계, 출원 및 등록 등을 관리함을 목적으로 한다. 이에 관한 지식재산권 발명자 지분율을 결정하는 방법에 관한 세부사항을 별표1에 신설하고, 지식재산권 위원회 구성을 위한 위촉사항을 재규정하고자 한다.

2. 주요내용

가. 지식재산권 위원회 구성 변경(안 제5조 1항)

- 조문 정비 및 위원회 위촉사항 재규정

나. 발명의 신청(안 제7조 1항, 3항)

- 조문 정비 및 발명자 지분율 결정 심의회 결과서(별지 4호서식 신설)

다. 지식재산권 발명자 지분율결정 심의회 운영규정(별표 1) 신설

- 지식재산권 발명자 지분을 결정을 위한 심의회 구성 및 운영 규정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해상사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

지식재산권 운영관리에 관한 지침 일부개정예규안

지식재산권 운영 관리에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "국립수산물품질관리원(이하 "수품원" 이라 한다)"을 "국립수산물품질관리원"으로 한다.

제2조 중 "수품원"을 "국립수산물품질관리원(이하 "수품원" 이라 한다)"으로, "공무원"을 "국가공무원 등"으로 한다.

제3조제1호 중 "의하여"를 "따라"로 하고, 같은 조 제6호 중 "저작자"를 "발명자"로 한다.

제5조제1항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

위원회는 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하며, 위원장은 운영지원과장으로 한다.

제5조제1항제1호 및 제2호를 각각 삭제하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 중 "1인"을 "1명"으로 한다.

② 위원회를 구성하는 위원은 해당 심의 사항과 이해관계가 없는 사람이어야 하며, 다음의 각 호의 사람을 위촉한다.

1. 심의 요청 부서 연구관 또는 사무관 1명

2. 수품원 소속 연구관 또는 사무관 2명 이상

3. 외부전문가 1명 이상(법률전문가 1명 반드시 포함)

제6조제1항제1호 중 "본"을 "이"로 하고, 같은 조 제3항 중 "산입하지 아니한다"를 "산입(算入)하지 않는다"로 하며, 같은 조 제4항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "심의·의결함에 있어"를 "심의·의결하는 경우"로 하며, 같은 조 제7항 중 "기록·보관하여야"를 "기록·보관해야"로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 "추진하고자 할"을 "추진하려는"으로, "제출하여야"를 "제출해야"로 하고, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항 중 "선행기술"을 "선행(先行)기술"로, "요청하여야"를 "요청해야"로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

6. 발명자 지분을 결정 심의회 결과서(별지 제4호서식)

③ 발명자는 직무발명 기여도에 따른 지분을 산정(算定)의 적정성을 지식재산권 발명자 지분율 결정 심의회 운영 규정(별표 1)에 따라 심의 후 결과서(별지 제4호서식)를 작성하여 위원회에 심의를 요청해야 한다.

제8조제1항 전단 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "결정하여야"를 "결정해야"로 한다.

제9조제1항 중 "제반"을 "각종"으로, "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제출하여야"를 "제출해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」"을 "「국가

공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」"으로, "한다) 및"을 "한다) 및"으로 한다.

제10조제1항 중 "수행결과"을 "수행 결과"로 하고, 같은 조 제2항 중 "관리하여야"를 "관리해야"로 한다.

별표 1을 별지와 같이 신설한다.

별지 제1호서식 중 "신고 합니다"를 "신고합니다"로 한다.

별지 제2호서식 중 "제품화 될"을 "제품화될"로 한다.

별지 제3호서식 중 "국립수산물품질관리원 지식재산권 관리규정에 의거하여"를 "지식재산권 운영 관리에 관한 지침에 따라"로 하고, 같은 서식 중 "상이할 경우에 한함)"을 "서로 다른 경우에 한정함)"으로 한다.

별지 제4호서식을 별지와 같이 신설한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 발명진흥법에 근거하여, <u>국립수산물품질관리원</u> (이하 “수품원”이라 한다)에 근무하는 공무원이 개발 또는 창작한 지식재산권을 보호·장려하여 공무원의 직무에 관한 연구개발 의욕을 고취시키고 이로 인하여 창출된 지식재산권을 국가승계, 출원 및 등록 등 관리함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- <u>국립수산물품질관리원</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(적용범위) <u>수품원</u> 에 재직 중인 공무원이 직무 발명한 지식재산권에 대해 적용하며 지식재산권의 처분 등에 관하여는 “ <u>공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상</u> 등에 관한 규정 관련 법령”에서 정하는 경우를 제외하고는 이 규정에 따르는 것을 원칙으로 한다.	제2조(적용범위) <u>국립수산물품질관리원</u> (이하 “수품원”이라 한다)----- ----- ----- <u>국가</u> <u>공무원 등</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제3조(용어의 정의) ----- ----- -----.
1. “발명”이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법의	1. ----- -----

규정에 의하여 보호대상이 되는 발명·고안 및 창작을 말한다.

2. ~ 5. (생략)

6. “저작자”라 함은 저작물을 창작한 공무원을 말한다.

제5조(위원회의 구성) ① 위원회는 5인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 운영지원과장이 되고 분석담당연구관 2인을 당연직으로 하고 각호에 해당되는 자를 위원 2인을 위촉할 수 있다

1. 심의 요청 부서 담당 연구관 및 사무관

2. 관련분야 수품원 및 외부 전문가

<신설>

--- 따라 -----
-----.

2. ~ 5. (현행과 같음)

6. “발명자”-----
-----.

제5조(위원회의 구성) ① 위원회는 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하며, 위원장은 운영지원과장으로 한다.

<삭제>

<삭제>

② 위원회를 구성하는 위원은 해당 심의 사항과 이해관계가 없는 사람이어야 하며, 다음의 각 호의 사람을 위촉한다.

1. 심의 요청 부서 연구관 또는 사무관 1명

2. 수품원 소속 연구관 또는 사무관 2명 이상

3. 외부전문가 1명 이상(법률전문가 1명 반드시 포함)

② 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 지식재산권 업무담당이 된다.

제6조(위원회의 임무 및 운영) ① 위원장은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위해 필요시 심의회를 소집하여 운영한다.

1. 본 규정의 개정 및 적용에 관한 사항

2. 3. (생략)

② (생략)

③ 위원이 해당 발명의 발명자인 경우, 그 위원은 그 발명에 관한 심의에서 제외되며 위원 총수에 산입하지 아니한다.

④ 지식재산권 추진 요청을 받은 경우, 위원회는 문서 접수 30일 이내에 심의하고 그 결과를 발명자에게 통보하여야 한다.

⑤ 위원장은 직무발명과 관련한 사항을 심의·의결함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

⑥ (생략)

⑦ 간사는 회의의 요지를 회의록

③ -----
----- 1명 -----
-----.

제6조(위원회의 임무 및 운영) ① -----

-----.

1. 이 -----

2. 3. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

- 산입(算入)하지 않는다.

④ -----

----- 통보해야 -----.

⑤ -----
--- 심의·의결하는 경우 ---

-----.

⑥ (현행과 같음)

⑦ -----

에 기록·보관하여야 한다.

제7조(발명의 신청) ① 수품원 소속 공무원이 직무발명을 하여 지식재산권을 추진하고자 할 경우에는 문서로 다음 각 호의 서류를 위원회에 제출하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

<신설>

② 발명자는 직무발명에 대해 선행기술과의 비교, 기술의 가치 및 산업화 가능성 등에 대한 내용을 검토한 후 신고서류와 함께 직무발명 검토의견서(별지 제2호 서식)를 작성하여 위원회에 심의를 요청하여야 한다.

<신설>

제8조(직무발명 및 국가승계 여부 결정) ① 간사는 제7조에 따라 지식재산권 추진을 요청받은 발

-- 기록·보관해야 -----.

제7조(발명의 신청) ① -----

----- 추진하려는 -----

----- 제출해야 -----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 발명자 지분을 결정 심의회 결
과서(별지 제4호서식)

② ----- 선행(先行)기술-----

요청해야 -----.

③ 발명자는 직무발명 기여도에 따른 지분을 산정의 적정성을 지식재산권 발명자 지분을 결정 심의회 운영 규정(별표 1)에 따라 심의 후 결과서(별지 제4호서식)를 작성하여 위원회에 심의를 요청하여야 한다.

제8조(직무발명 및 국가승계 여부 결정) ① -----

명에 대하여 직무발명 및 권리
국가승계 여부 등의 사항을 위원
회에 심의토록 상정하고, 그 결
과를 심의가 완료된 날로 15일
이내에 발명자에게 통보하여야
한다. ② 발명자 중 공무원이 아
닌 자가 포함된 경우는 국가승계
에 따라 권리를 포기토록 별도
보상한다.

③ 외부와의 공동발명의 경우, 위
원회에서 공동출원에 대한 타당
성, 재산권에 대한 세부사항 등
을 검토하고 국가승계 여부를 결
정하여야 한다.

제9조(산업재산권의 국내·외 출
원) ① 간사는 위원회로부터 직
무발명의 국가승계 결정 통보를
받는 즉시 대한민국(국립수산물
품질관리원 부기) 명의로 출원에
관련한 제반 절차를 이행하고,
그 결과를 위원장에게 통보하여
야 한다.

② 소속부서장은 이미 출원한 산
업재산권의 국제출원이 필요한
경우 국제출원 요청서(별지 제3
호서식)를 위원장에게 제출하여

----- 통보해야 -----.

-----.

③ -----

----- 결정
해야 -----.

제9조(산업재산권의 국내·외 출
원) ① -----

----- 각종 -----
----- 통보해야 -----
-----.

② -----

----- 제출해야 -----

야 한다.

③ 출원 및 등록 등에 관한 세부 사항은 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」(이하 “영”이라 한다) 및 같은 규정 시행규칙(이하 “규칙”이라 한다)에 따른다.

제10조(저작권 등록) ① 연구사업 수행결과 도출된 성과에 대해 위원회의 심의에 따라 국유재산(무체재산)으로 등록하여 관리할 필요가 있다고 판단될 경우 저작권으로 등록할 수 있다.

② 간사는 결정 통보된 지식재산권을 운영지원과 국유재산관리담당자에게 그 사실을 통보하고 국유재산(무체재산)에 등재하여 관리하여야 한다.

<신 설>

---.

③ -----
----- 「국가공무원 등 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」----- 한다) 및 -----
-----.

제10조(저작권 등록) ① -----
수행 결과-----

-----.

② -----

관리해야 -----.

[별표 1] 지식재산권 발명자 지분을 결정 심의회 운영 규정(제7조 3항 관련)

1. 이 규정은 국립수산물품질관리원 지식재산권의 발명자 지분을 결정하면서 공정성과 객관성을 확보하기 위하여 발명자 지분을 결정 심의회 구성 및 운영

에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 심의회는 국립수산물품질관리원 공무원의 직무발명 건에 대하여 발명자 기여도에 따른 지분을 산정의 적정성을 심의·의결한다.

3. 심의회는 3인 이상 5인 이하로 각 호에 해당하는 인력으로 구성하며, 위원장은 위원 중 호선(互選)하고, 사무처리를 위한 간사 1인을 둔다.

가. 직무발명과 관련이 없는 국립수산물품질관리원 연구관 또는 사무관

나. 외부 관련분야 및 지식재산권 전문가

4. 심의는 위원(위원장 포함) 과반수 찬성으로 의결하며, 가·부 동수인 경우 위원장이 의결권을 가진다.

5. 심의는 필요시 서면을 활용한 심의·의결로 대체할 수 있으며, 심의 결과는 즉시 발명자에게 통보한다.

6. 심의위원은 심의과정에서 알게 된 모든 사항에 대하여 비밀로

유지해야 하며, 이해충돌이 발생할 경우 이를 즉시 위원장에게 알려야 한다.

[별지 제1호서식] 직무발명 신고서

[별지 제1호서식]

직무발명 신고서				
발명자	발명명	한글 : 한문 :	국립특권번호	
	국소			
	국소속	원래 : (발명당시 :)		
	국소특위	원래 : (발명당시 :)		
발명자	발명명	한글 : 한문 :	국립특권번호	
	국소			
	국소속	원래 : (발명당시 :)		
	국소특위	원래 : (발명당시 :)		
발명자	발명명	한글 : 한문 :	국립특권번호	
	국소			
	국소속	원래 : (발명당시 :)		
	국소특위	원래 : (발명당시 :)		
발명자의공명 ☐ 특허, ☐ 발명상인, ☐ 디자인, ☐ 상표, ☐ 학술지계				
발명자의명칭				
공통권(직무발명의 자문권리 및 보상 등에 관한 규정 제5조 제2항 및 같은 규정 시행규칙 제2조 제1항에 따라 영투와 관련된 발명을 신고 합니다.)				
년 월 일 신고인 (서명 또는 인)				
국립수산물품질관리원 귀하				
※첨부서류 1. 직무발명의 실용성, 신규성, 진보성, 산업적 이용가능성 1부 2. 직무발명의 명세서, 도면서 2부 3. 발명자 포함 1부 4. 공통권 및 발명자 관련 계약서(공통 발명의 경우) 2부 5. 국가유공자의 발명 관련 표지 1부				

[별지 제1호서식]

직무발명 신고서				
발명자	발명명	한글 : 한문 :	국립특권번호	
	국소			
	국소속	원래 : (발명당시 :)		
	국소특위	원래 : (발명당시 :)		
발명자	발명명	한글 : 한문 :	국립특권번호	
	국소			
	국소속	원래 : (발명당시 :)		
	국소특위	원래 : (발명당시 :)		
발명자	발명명	한글 : 한문 :	국립특권번호	
	국소			
	국소속	원래 : (발명당시 :)		
	국소특위	원래 : (발명당시 :)		
발명자의공명 ☐ 특허, ☐ 발명상인, ☐ 디자인, ☐ 상표, ☐ 학술지계				
발명자의명칭				
공통권(직무발명의 자문권리 및 보상 등에 관한 규정 제5조 제2항 및 같은 규정 시행규칙 제2조 제1항에 따라 영투와 관련된 발명을 신고 합니다.)				
년 월 일 신고인 (서명 또는 인)				
국립수산물품질관리원 귀하				
※첨부서류 1. 직무발명의 실용성, 신규성, 진보성, 산업적 이용가능성 1부 2. 직무발명의 명세서, 도면서 2부 3. 발명자 포함 1부 4. 공통권 및 발명자 관련 계약서(공통 발명의 경우) 2부 5. 국가유공자의 발명 관련 표지 1부				

[별지 제2호서식](생략)

별지 제2호서식(현행과 같음)

[별지 제3호서식]국제출원요청서

[별지 제3호서식] 국제출원요청서

[별지 제3호서식]

국제출원요청서				
발명의 명칭				
출원 구분	☐ PCT ☐ 국가진입	진입예정국		
국내출원번호	출원일자			
사적공개여부	☐ 공개 ☐ 비공개	공개일자		
공 개 내 용				
<국제출원 사유> ○				
발명자 이름	소속	직업	전화번호	e-mail 주소
국립수산물품질관리원 지식재산권 관리규정에 의거하여 위와 같이 국제출원을 요청합니다.				
신정부서의 장 : (인)				
국립수산물품질관리원장 귀하				
참조 : 직무발명 신고서 1부(국내출원서의 내용과 상이할 경우에 한함)				

[별지 제3호서식]

국제출원요청서				
발명의 명칭				
출원 구분	☐ PCT ☐ 국가진입	진입예정국		
국내출원번호	출원일자			
사적공개여부	☐ 공개 ☐ 비공개	공개일자		
공 개 내 용				
<국제출원 사유> ○				
발명자 이름	소속	직업	전화번호	e-mail 주소
지식재산권 운영 관리에 관한 지침에 따라 위와 같이 국제출원을 요청합니다.				
신정부서의 장 : (인)				
국립수산물품질관리원장 귀하				
참조 : 직무발명 신고서 1부(국내출원서의 내용과 상이할 경우에 한함)				

<신 설>

[별지 제4호서식] 지분율 결정
심의회 결과서

■ 지식재산권 관리에 관한 지침 [별지 제4호서식] <신 설>

지분율 결정 심의회 결과서				
발명의 명칭				
국내출원번호		출원일자		
공 개 내 용				
발명자 이름	소속	직급	기분율(%)	비고

지식재산권 운영 관리에 관한 지침에 따라 위와 같이 의결합니다.

위원장 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

위 원 : (인)

지식재산권 운영 관리에 관한 지침에 따라 위와 같이 의결합니다.